



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/341/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

- | | | |
|---|--------|---------------------------|
| 1 | תובעים | עזבון המנוחה רובס רחל ז"ל |
| 2 | | עזבון המנוח רובס מאיר ז"ל |
| 3 | | כהן רובס רבקה |
- באמצעות ב"כ: עו"ד אסף כהן ואח'
דרך בן גוריון דוד 223, דירה 5, רמת גן
טל': 03-5449489 פקס: 03-5449489

נגד

- | | | |
|---|--------|------------|
| 1 | נתבעים | פרחיה רועי |
|---|--------|------------|
- באמצעות ב"כ: עו"ד עדנה אשכנזי
כנרת 5, מגדל ב.ס.ר. 3, קומה 35, בני ברק
טל': 03-6958351 פקס: 03-6958356
- | | | |
|---|--|--|
| 3 | | נציגות הבית המשותף ברח' בר לב חיים 9 חיפה ע"י אהוד ששון ויעקב יזדי |
|---|--|--|
- באמצעות ב"כ: עו"ד עימאד חדאד
שד המגינים 53 בניין מגדל העיר, חיפה
טל': 04-8507959 פקס: 153-455-07959

פסק דין

1. התובעת מס' 3, אשר זכאית להירשם כבעלים של דירה, תת חלקה 49, בבית הידוע כחלקה 105 בגוש 11212 ונמצא ברח' בר לב חיים 9, נווה שאנן, חיפה (להלן: "הבית/ הבית המשותף"), הגישה תביעה בה עתרה למתן צו עשה כנגד נתבע מס' 1, שהוא בעלים של דירה, תת חלקה 51 באותו הבית, וכנגד נתבעת מס' 3, היא נציגות הבית, אשר יחייבם לבצע תיקונים שימנעו חדירת רטיבות לדירתה, וכן יחייבם לבצע תיקונים בדירת התובעים. כמו כן עתרה התובעת 3 לפיצוייה בסך של 22,500 ₪ בגין נזקי רכוש שנגרמו לדירתה, ובסך של 27,500 ₪ בגין פיצויים בגין סבל ועוגמת נפש בגין הרטיבות.

רקע והליכים קודמים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. בין הצדדים התקיימו הליכים קודמים בבית משפט השלום בחיפה בתביעת פיצויים שהוגשה כנגד נתבעים 1 ו- 2, בה עתרו התובעים לחייב את הנתבעים בסעד כספי בגין נזיקהם הנטענים בעקבות בעיית רטיבות בדירתם, ואשר לטענתם מקורה בדירת הנתבעים. כמו כן, התקיים הליך בפני המפקח על רישום מקרקעין בעכו אשר הורה על מחיקת התביעה בשל העובדה שמתקיים הליך מקביל בשלום.

3. ביום 2.7.20 דחה בית משפט השלום את בקשת התובעים לצרף את נתבעת מס' 3 כנתבעת נוספת בהליך, והמליץ לתובעים, מטעמים של סמכות עניינית, למחוק את התביעה ולהגיש תביעתם בפני.

4. בעקבות החלטה זו הוגשה תביעה זו.

ההליכים בתיק

5. ביום 24.12.20 מונה על ידי כמומחה מוסכם מר שלומי קלדרון, שלומי קלדרון (2010) בע"מ (להלן: "המומחה"), והלה הגיש ביום 12.4.21 חוות דעת לתיק. בחוות הדעת צוין כי נמצאו ליקויים שבאחריות נתבע 1, וכן נמצאו ליקויים שבאחריות נתבעת 3. חוות הדעת הועברה לצדדים, והנתבעים התבקשו להודיעני האם נוכח ממצאיהם הם לוקחים אחריות לביצוע מלוא התיקונים המפורטים בפרק הממצאים לחוות הדעת.

6. במענה הפנו הצדדים שאלות הבהרה למומחה. בעקבות שאלות הבהרה המציא המומחה ביום 13.5.21 חוות דעת מתוקנת לתיק (אשר ממצאיהם זהים לממצאים בקודמתה).

7. בהחלטתי מיום 19.5.21 הפניתי למומחה שאלת הבהרה ביחס לליקויים שאותרו בכוכביות 4 ו-6 בפרק ממצאים לחוות הדעת, ובמענה השיב המומחה ביום 23.5.21 כי הליקויים האמורים מתייחסים לרכוש המשותף. תשובת המומחה הועברה לצדדים אשר התבקשו להודיע האם הם לוקחים אחריות לליקויים שפורטו.

8. במענה הפנו התובעים שאלות הבהרה נוספות למומחה, אשר השיב עליהם ביום 6.6.21.

9. ביום 7.6.21 שלח נתבע 1 הודעה מטעמו בה ציין כי אינו לוקח אחריות לביצוע התיקונים המפורטים בחוות הדעת, וביום 14.6.21 שלחה הנציגות הודעה מטעמה בה ציינה כי אינה לוקחת אחריות לביצוע התיקונים המפורטים בחוות הדעת, ועל כן הוריתי על הגשת סיכומי טענות בכתב בצירוף אסמכתאות להוצאות הנטענות.

10. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב. להלן תמצית טענות התובעים: דירת התובעים ורכושם ניזוקו כתוצאה מחזירת מים וכשלים בדירת נתבע 1 וברכוש המשותף; על הנתבעים, ביחד ולחוד, קיימת חובה אבסולוטית לאתר את מקורות הנזילות לדירת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/341/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים ולתקן את נזקי דירת התובעים מכוח סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"); מבוקש ליתן צו עשה כנגד הנתבעים אשר יחייב אותם לבצע על חשבונם, ביחד ולחוד, את תיקוני הכשלים בדירת נתבע 1 וברכוש המשותף ולתקן את דירת התובעים כמפורט בחוות דעת המומחה המוסכם; מבוקש להורות כי ביצוע העבודות יהיה תחת פיקוח; יש לחייב את הנתבעים בגין עלות תיקוני טיח וצבע בדירת התובעים לפי הסכום שהעריך המומחה מטעם התובעים, ולחלופין, על הסכום להיות גבוה משמעותית מהערכת המומחה מטעם המפקחת; הנתבעים הפרו את חובת תום הלב ומסרבים לקבל אחריות לתיקון הליקויים; יש לחייב את הנתבעים על בסיס האומדנה בסך של 22,500 ₪ בגין נזקי רכוש; יש לפסוק לתובעת 3 פיצוי על סך 27,500 ₪ בגין עוגמת נפש ואובדן הנאה מדירתה; יש לפטור את התובעים מהשתתפות בהוצאות הנציגות לביצוע התיקונים ברכוש המשותף ובדירת התובעים, ולקבוע מה חלקו של נתבע 1 בהוצאות אלו; מבוקש לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות משפט בסך של 18,378.85 ₪ כמפורט בנספח א' לסיכומי התובעים ובגין שכ"ט עו"ד סך של 35,000 ₪ בצירוף מע"מ.

11. להלן תמצית טענות נתבע 1: עסקינן במקרה רטיבות פשוט אשר תפח לממדי ענק עקב החלטת תובעת 3 ובנה המייצג אותה לשפץ את דירתה ולהתעשר על חשבון הנתבע 1 ואביו; נתבע 1 שיתף פעולה באופן מלא עם התובעים וביצע את כל התיקונים הנדרשים בדירתו טרם הגשת התביעה, הראיה שהמומחה המוסכם קבע כי לא קיימת בעיית איטום במרפסתו; כל ניסיונות הנתבע 1, ובהמשך גם ניסיונות הנציגות להגיע עם התובעת לפתרון סוגיית הנזילות, ככל שהוא באחריות הנתבעים, נענו בדרישות כספיות סחטניות; מחוות דעת המומחה המוסכם, וכן מחוות דעת המומחה מטעם הנתבע 1 ומשתי חוות הדעת המומחה מטעם בית משפט השלום עלה כי עיקר הרטיבות שהתגלתה בדירת התובעים מקורה ברכוש המשותף, ובדירת הנתבע 1 נמצא רק כשל יחיד בנקז חד מפלסי המותקן במרפסת דירתו שהמומחה הורה להחליפו בנקז דו מפלסי; הנתבע מסכים להחליף את הנקז החד מפלסי בנקז דו מפלסי על חשבונו, ומתחייב לשתף פעולה עם ביצוע הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים בהתאם לחוות דעת המומחה המוסכם; הכרעה בעניין נזקי רכוש, סבל ועוגמת נפש אינם בסמכות המפקחת, ומשכך יש לדחות סעדים אלו על הסף; באשר לטענת התובעים כי קיימים כשלים בדירת נתבע 1 ו/או במרפסתה הרי שהמומחה מטעם המפקחת דחה טענה זו באופן מפורש; מבוקש לחייב את התובעים ו/או את הנציגות בהוצאות משפט בסך של 18,410.50 ₪ בהתאם למפורט בנספח א' לסיכומי הנתבע 1; פיצוי בסך של 100 ₪ לכל יום בו תתבצע עבודה אשר תכביד על השימוש בדירת נתבע 1; סך של 40,000 ₪ בצירוף מע"מ בגין שכ"ט עו"ד עבור 5 שנים של הליכים חסרי פרופרציה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/341/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. להלן תמצית טענות הנציגות: עסקינן בתיק אשר חרג מההיקף הדרוש לו, מדובר בתיק אותו מנהלים התובעים בפעם השנייה; הנציגות לא הייתה צד להליך קודם אשר התנהל בבית המשפט השלום או בפני המפקח על רישום מקרקעין בעכו, על כן יש לדחות את כל טענות התובעים ביחס להוצאות שנגרמו להם בגין הליכים אלו; עם פניית הצדדים לנציגות בשנת 2018 בדרישה לאיתור כשל בצינור משותף אחר בוצע תיקון באופן מידי באותו צינור, ועל כן אין לקבל טענת התובעים בעניין זה; חוות דעת המומחה מטעם המפקחת רצופה בסתירות, דבר אשר הצריך זימון המומחה לחקירה; גם במסגרת שאלות ההבהרה שהועברו למומחה מטעם הנציגות, לא הצביע המומחה באופן ישיר כי האחריות לתיקון הליקויים מוטלת על הנציגות; על המפקחת לקבוע במסגרת פסק הדין כי נפלו פגמים בחוות הדעת, ועל כן אין לייחס לה את מלוא המשקל בהכרעה; המומחה לא התייחס ו/או התייחס באופן שגוי לטענת הנציגות כי הליקוי בצינור "4" המשותף נוצר בעטייה של התחברות רשלנית של נתב 1 לאותו צינור; קביעת המומחה המוסכם כי קיימת חדירת רטיבות מקיר חיצון הגובל בחדר שינה בדירת התובעים שגויה ומתעלמת מהעובדה שבסמוך לקיר זה מצויה מדשאה של התובעים אשר יכול ותרמה באופן משמעותי להיווצרות הרטיבות. כמו כן המומחה לא התייחס לכך שלאותו קיר חוברו מזגנים, פרגולה וכיבו' שיכלו לגרום לחדירת רטיבות; יש לדחות כל סעד לפיצוי ממוני ו/או לא ממוני ו/או לשיפוי כספי מחמת היעדר סמכות למפקחת; מבוקש לחייב את התובעים בהחזר הוצאות הנציגות כדלהלן: סך של 2,667 ₪ בגין תשלום חלק הנציגות בחוות דעת המומחה; סך של 1,400 ₪ בגין החזר הוצאות צילום מרזב "4" מיום 27.11.20; שכר בטלת נציגי הנציגות בשני הדיונים והחזר תשלום שכ"ט עו"ד שייצג את הנציגות.

דיון והכרעה

13. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעים לבצע תיקונים. הכל כפי שיפורט להלן.

14. בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 הוגדר רכוש משותף כדלהלן: **"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."** (ההדגשה אינה במקור, י"ל)

15. בע"א 381/66 לוינ' לינקביץ, כ (4) 557 ות"א (י-ם) 7501-09 יזדינ' בורלא (נבו, 13.01.2013) נקבע כי קירות חיצוניים מהווים רכוש משותף אפילו הם פונים לכיוון גזוטרט של דירה שהיא בבעלות פרטית. הוא הדין לגבי הקירות החיצוניים הפונים לגינת התובעים. העובדה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהם פונים לכיוון מדשאה של התובעים אינו מפקיע מהם את מעמדם כ"רכוש משותף" ואינו פוטר את הנציגות מהחובה לדאוג לכך שיהיו אטומים.

16. המומחה מונה על ידי כמומחה מוסכם, ועל כן חוות דעת קודמות שהוגשו ע"י בעלי הדין בתיק יראו אותן כאילו לא התקבלו כראיה. המומחה הגיש חוות דעתו לתיק לאחר שביקר במקום ביום 22.3.21 וביצע את הבדיקות הנדרשות. המומחה השיב לשאלות ההבהרה שהופנו אליו ועמדתו נותרה בעינה. **הצדדים לא ביקשו לזמנו לעדות על מנת לחקור אותו על חוות דעתו**, ועל כן מוצאת אני לקבוע כי חוות דעתו שהייתה אמינה עלי לא הופרכה.

17. מחוות דעתו של המומחה מיום 22.4.21 עלו הממצאים הבאים המתייחסים לדירת נתבע 1 ולרכוש המשותף:

1. **"חזירת מי גשמים עקב כשלי איטום (סדקים) בקיר חיצון הגובל עם חדר שינה השייך לדירת משפחת רובס כהן.**
2. **חזירת מי גשמים עקב כשלי איטום (סדקים) בקיר חיצון הגובל מרפסת השייכת לדירת משפחת פרחיה.**
3. **העדר נקז דו מפלסי ברצפת מרפסת השייכת לדירת משפחת פרחיה, דבר הגורם לרטיבות חריגה במצע מתחת לאריחי הריצוף.**
4. **נזילה ברצפה (החדרת צנרת) בחיבור צנרת ניקוז מי גשמים 2" לצנרת ניקוז מי גשמים 4" במרפסת השייכת לדירת משפחת פרחיה.**
5. **נזילה בקיר (חור) מצנרת ניקוז מי גשמים 4" במרפסת השייכת לדירת משפחת פרחיה, צנרת ניקוז השייכת לרכוש משותף.**
6. **נזילה ברצפה (החדרת צנרת) בחיבור צנרת ניקוז מי גשמים 2" לצנרת ניקוז מי גשמים 4" במרפסת השייכת לדירת משפחת יזדי".**

ראו פרק ממצאים עמוד 4 לחוות הדעת.

18. לאור האמור, אני מורה לנתבע 1 לבצע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין תיקון הליקוי השלישי אשר פורט בפרק ממצאים בהתאם ל"המלצות לביצוע" המפורטות בעמ' 4 ו- 5 לחוות דעת המומחה- התקנת נקז דו מפלסי במרפסת דירתם.

19. לאור העובדה שהכשלים בכוכביות מס' 1 ו-2 מתייחסים לכשלים בקירות החיצוניים המהווים רכוש משותף, כשל 5 מתייחס לכשל בצנרת משותפת העוברת דרך מרפסת נתבע 1, ולאחר שהמומחה הבהיר ביום 20.5.21, בתשובות לשאלת ההבהרה שהפניתי אליו, כי הכשלים שפורטו בכוכביות 4 ו-6 לחוות דעתו (פרק ממצאים) מתייחסים, אף הם, לרכוש המשותף, אני מורה לנציגות הבית המשותף לתקן בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כלל הליקויים אשר פורטו בפרק ממצאים עמ' 4 לחוות הדעת, פרט לליקוי המפורט בכוכבית השלישית, בהתאם להמלצות לביצוע המפורטות בעמ' 4 ו-5 לחוות דעת המומחה.

20. התאוריות השונות שהעלתה הנציגות בדבר נזק שגרם נתבע 1 לצנרת הניקוז במועד התחברותו אליה, נזקים שנגרמו לקיר החיצוני כתוצאה מחיבור פרגולה ומזגנים אליהם נטענו בעלמא ולא הוכחו, ולא התבקש, כאמור, לזמן את המומחה המוסכם לחקירה.

21. לא מצאתי לחייב את הנתבעים בתשלום הסך של 7,000 ₪ המפורט בעמ' 6 לחוות הדעת בגין תיקוני טיח וצבע בדירת התובעים, וחלף זאת, בהתאם להוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין החל על הבית, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, באמצעות בעל מקצוע מטעמם, לבצע תיקוני טיח וצבע בדירת התובעים. לאור מיעוט הליקויים שנמצאו בדירת הנתבע 1 מתוך כלל הליקויים שפורטו בחוות הדעת, אני מורה כי חלוקת ההוצאות בין נתבע 1 לנתבעת 3 בגין תיקוני הטיח והצבע בדירת התובעים תהא בחלוקה של 20% לנתבע 1 ו-80% לנתבעת 3. התיקונים יבוצעו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

22. למען הסר ספק, אציין כי כל הוצאה שתחול על הנציגות בהתאם לפסק דיני זה יישאו בה כלל בעלי הדירות בבית (לרבות התובעים ונתבע 1) בהתאם למנגנון החלוקה המקובל בבית לנשיאה בהוצאות הרכוש המשותף.

23. התיקונים בדירת התובעים יבוצעו אף הם בתוך 30 יום מהיום. תיאום מועד ביצוע העבודות ייעשה בכתב בין הצדדים או באי כוחם.

24. מטעמים של חוסר סמכות עניינית לא מצאתי לחייב את הנתבעים בגין נזקי הרכוש אשר נטענו בסעיפים 51 ו-52 לכתב התביעה ובסעיפים 31 ו-32 לסיכומי התובעים, שכן מדובר בפיצוי נזיקי בגין נזקים שנגרמו, על פי הנטען, לדירת התובעים.

ראו בעניין את הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין וכן את פסק הדין שניתן בעש"א 34810-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019) בו התייחסה כב' השופטת ביבי בהרחבה, בעמ' 10 לפסק הדין, להיקף סמכויות המפקח על רישום מקרקעין ביחס לעילות נזיקיות המובאות בפניו, ואין לי אלא להפנות אל הדברים המפורטים שם:

"המפקח על רישום המקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעות הנסבות על נזקים אשר אירעו לדירה בבית המשותף וליתן סעדים הנוגעים לשיפוי של בעל דירה בגין נזקים אלו. בנסיבות אלו, הרי ששומה היה על המפקחת על רישום המקרקעין, למחוק את התביעה בראשי נזק אלו. בנסיבות אלו, אשר אינם מצויים בסמכותה. אציין כי האמור חל גם על רכיבי תביעתו של המערער, הנובעים מהפסד שכר דירה, אשר לטענתו נבע מנזק א'- אשר גם בהם המפקחת אינה מוסמכת לדון (כפי שאמנם נקבע על ידה) ומשכך, היה עליה למחוק רכיב זה ולא לקיים בו דיון ולדחותו."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לעניין הוצאות ההליך

25. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע בכח תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א Magic Software Enterprises Ltd 7650/20 נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

26. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין", ראו תקנה 151(ב) לתקנות.

27. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

"(א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.

(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.

(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."

28. 31. ברע"א 6793/08 לואר בע"מ נ' משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ (נבו, 28.06.2009) נקבעו עקרונות פסיקת הוצאות משפט –

"נקודת המוצא לחיוב בעל הדין שהפסיד בדיון בהוצאות בעל דינו, היא של חיוב בהוצאות ריאליות, חיוב שיש בו כדי: למנוע מן הצד הזוכה חסרון כיס, להרתיע תובעים- בכח מלנקוט בהליכי סרק, ולעודד נתבעים- בכח להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה... את ההוצאות הריאליות יש להכפיף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. הגבלה זו באה למנוע מצב בו ההוצאות שיוטלו יהיו גבוהות יתר על המידה תוך הרתעת יתר של בעלי הדין, יצירת חוסר שוויון, ייקור מיותר של ההליכים המשפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות. בית המשפט אף איננו חייב תמיד לפסוק הוצאות ריאליות, בשים לב לנסיבות המקרה, או לשיקולים של מדיניות שיפוטית. כך, בעל דין שזכה בדיון, אך זאת לאחר שניהל את ההליכים בדרך בלתי ראויה, גרם להתמשכות ההליך, או השתלח בבעלי הדין האחרים לא יזכה במלוא הוצאותיו, אם בכלל. מאידך, בעל דין שנהג כך והפסיד בדיון, יש לחייבו במלוא הוצאות בעל הדין שזכה, ואל יתמה אותו בעל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דין אם בית המשפט שם את ההוצאות על הצד הגבוה. עם זאת, שומת הוצאות ריאליות על הצד הגבוה, אין משמעה כי ניתן להטיל על בעל הדין שהפסיד בדינו הוצאות עונשיות, החורגות מהוראות הדין, דוגמת ההוצאות ה"רגילות" (תקנות 511 ו- 512 לתקנות), שהרי "פסיקת הוצאות אינה ענישה של בעל הדין שהפסיד על כי גרר את יריבו לדין".

בהקשר זה אעיר, כי מובן שבית המשפט איננו חייב לפרט בהחלטתו את כל מערך השיקולים אשר הנחה אותו בפסיקת ההוצאות כפי שפסק, לא רק כי השיקולים הרלבנטיים מהם מניתי לעיל יהיו בהכרתו וינחו אותו בבואו לפסוק את ההוצאות, עם זאת, ככל שההוצאות שנפסקו נראות על פניהן כחורגות מן ההוצאות הרגילות בנסיבות העניין, ראוי שהטעם לפסיקת ההוצאות החריגה תבואר לצדדים, ולו בקיצור.

הסוגיה המשלימה לעיקרון האמור לעיל, היא דרך קביעת ההוצאות הריאליות, בסייגים המפורטים לעיל, ענין זה יוכרע בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט, ועל יסוד היכרותו את ההליך שהתנהל בפניו ובהתאם – תוך הימנעות, לרוב, מהתערבות של ערכאת הערעור בקביעה. ככל שהדברים נוגעים לשכר הטרחה שיש לפוסקו, יוכל בית המשפט לבחון, בין היתר, את היקף העבודה שנראה כי הושקעה בהליך בכלל ובהכנת כתבי בי-הדין בפרט, בשים לב למידת מורכבותו המשפטית והעובדתית של ההליך. ככל שהמדובר בהחלטה לחיוב בהוצאות בהליך שאינו מסיים את ההתדיינות המשפטית, תיבחן מידת טרחתם של ב"כ הצדדים באותו הליך, ובשים לב לכך ששולחיהם יוכלו לזכות לשיפוי בגדרו של ההליך העיקרי. כן ניתן לבחון, אך כאמת מידה בלתי מחייבת, את שכר הטרחה ששולם בפועל, או שבעל הדין התחייב לשלמו (בענין זה ראו: הודעת נוהל בדבר קביעת שכר טרחת עורך דין מיום 6.2.1998 פ"ד נא(1) 1). התעריף המינימלי הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המומלץ) תשל"ז-1977 ישמש דרך כלל כרף תחתון בפסיקת שכר הטרחה. ההוצאות הריאליות יוכפפו, כאמור, לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות: כך לדוגמה, בעל דין שזכה בדינו לא יקבל שיפוי על הוצאות שהוציא בזימון עדים מרובים, הצגת חוות דעת מומחה, או עריכת כתבי בי-דין מפורטים לעילא ולעילא מקום שם אלה לא היו דרושים, להערכת בית המשפט. כל האמור יוכפף לשיקולים הנוספים בפסיקת ההוצאות, שאת חלקם מניתי לעיל.

29. בין השיקולים שהנחו אותי בפסיקת ההוצאות היו התנהלות התובעים, שהייתה ללא כל פרופורציה למהות התביעה, היא תביעת רטיבות פשוטה בה מונה מומחה מוסכם. התובעים שלחו הודעות ובקשות בהיקף חסר כל הלימה לתביעה מסוג זה, עמדו על משלוח שני סבבים של שאלות הבהרה למומחה, על אף שממצאי חוות הדעת היו ברורים ולטובתם, והגישו לתיק כתבי טענות שאורכם יכול להעיד אף הוא על היעדר פרופורציה, הארכה מיותרת וסרבול של ההליך. בעניין זה מוצאת אני להצטרף לביקורת שמתח בית משפט השלום על התנהלותם זו, כפי שפורטה בסעיף 22 לסיכומי נתבע 1. מנגד, גם התנהלות הנתבעים לא חפה מכשלים. הנתבעים דאגו, אף הם, לשלוח תגובה לכל בקשה ולכל הודעה, מיותרת ככל שתהיה, שהוגשה, סרבו ליטול אחריות לליקויים שיוחסו להם, והגישו סיכומי טענות אליהם צורפו מסמכים על אף שבהחלטה מפורשת שניתנה על ידי אושר לצרף אסמכתאות להוצאות הנתבעות בלבד, מה שהביאני ליתן החלטה בדבר הגשה מחדש של הסיכומים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים האמורים, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, מוצאת אני לחייב את הנתבעים רק בהוצאות התובעים שהוצאו בגין הליך זה, וגם הם על הצד הנמוך כדלהלן: 659 ₪ אגרת משפט, 678.6 עלות ביצוע מסירות, 2,667 ₪ עלות שכ"ט המומחה המוסכם, 800 ₪ עלויות משרדיות ו- 5,000 ₪ שכ"ט עו"ד.

31. לאור הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, אשר קובע את היקף סמכות המפקח על רישום מקרקעין, הוצאות התובעים בגין הליכים קודמים/אחרים אינם בסמכותי.

32. לא מצאתי לחייב את הנתבעים בגין החזר תשלום ששולם ע"י התובעים לנציגות. כפי שצוין לעיל, כל הוצאה בה מחויבת הנציגות חלה על כל בעלי הדירות ובכללם התובעים ונתבע 1, כאמור בסעיף 22 לעיל.

33. בשים לב לעובדה שהמומחה המוסכם מצא ליקויים הן ברכוש המשותף והן בדירת נתבע 1, ובשים לב לכך שהליקויים שנמצאו באחריות שני הנתבעים, היה הצדק בהגשת התביעה כנגד שניהם (ללא כל קשר לכמות הממצאים שיוחסו לכל נתבע), ועל כן מוצאת אני לקבוע כי בהוצאות התובעים, המסתכמות לסך של 9,804.6 ₪, יישאו נתבעים 1 ו-3 בחלקים שווים. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (27.7.20) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן ביום כ"ח בתשרי תשפ"ב (4.10.21) בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין